

予備独自問題R 4-14

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、司法警察員と検察官のいずれもがなし得るものとして、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 緊急逮捕後の逮捕状の請求

イ. 被疑者の勾留の請求

ウ. 第1回公判期日前の証人尋問の請求

エ. 鑑定処分許可の請求

オ. 搜索差押許可状の請求

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 正しい

210 条 1 項前段は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期 3 年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」と規定している。これを緊急逮捕という。逮捕後は、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない(210 条 1 項中段)。逮捕状の請求が迅速に行われるために、通常逮捕の場合と異なり、請求権者の範囲に限定はない。また、司法警察職員には、司法警察員と司法巡査がある(39 条 3 項かつこ書参照)。したがって、緊急逮捕後の逮捕状の請求は、司法警察員と検察官のいずれもがなし得る。

イ 誤っている

被疑者勾留は、検察官の請求に基づかなければならない(204 条 1 項、205 条 1 項、206 条 1 項)。請求権者を検察官に限定したのは、我が国では起訴独占主義(247 条)を採用しており、勾留後に被疑者を起訴する権限を有するのは検察官のみであることから、被疑者の身体拘束を継続する必要があるかどうかを判断するのに検察官が適しているところにあると解されている。

ウ 誤っている

226 条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第 223 条第 1 項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる」と規定する。また、227 条 1 項は、「第 223 条第 1 項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことのできないと認められる場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる」と規定する。したがって、第 1 回公判期日前の証人尋問の請求権者は、いずれも検察官に限定され、司法警察員は証人尋問を請求できない。

エ 正しい

鑑定処分許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしてしなければならない(225 条 2 項)。この請求が相当と認められた場合、鑑定処分許可状が発せられる(225 条 3 項)。したがって、鑑定処分許可の請求は、司法警察員と検察官のいずれもがなし得る。

オ 正しい

搜索差押許可状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する(218 条 4 項)。したがって、搜索差押許可状の請求は、司法警察員と検察官のいずれもがなし得る。

以上により、司法警察員と検察官のいずれもがなし得るものとして、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢 3 となる。